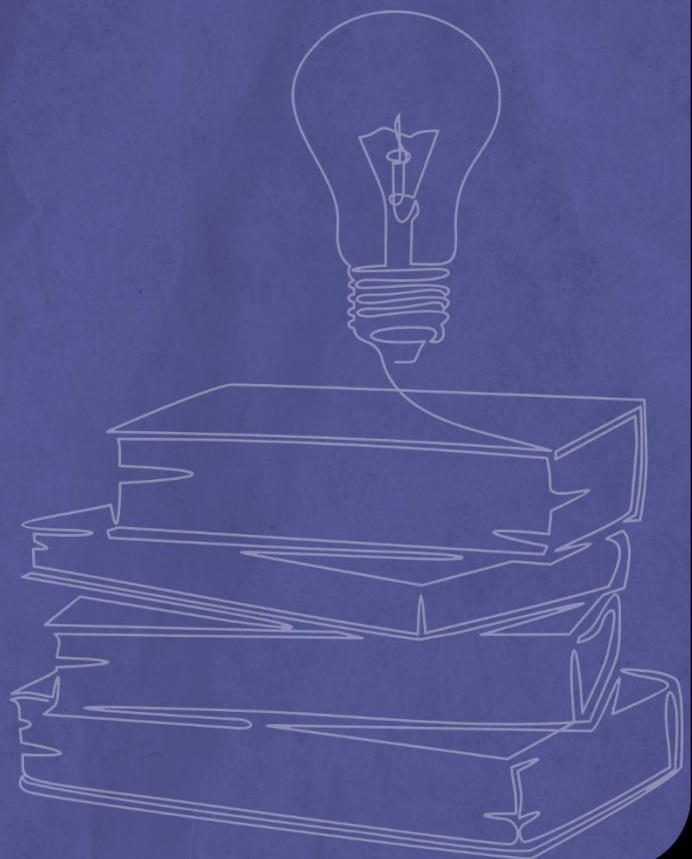


MATERIAL DE APOIO



GOVERNO DIGITAL**Direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos:**

- Gratuitidade no acesso às Plataformas de Governo Digital: os usuários não precisam pagar para acessar as plataformas digitais do governo.
- Atendimento nos termos da respectiva Carta de Serviços ao Usuário: os usuários têm direito a um atendimento de qualidade, conforme as informações publicadas na Carta de Serviços ao Usuário do órgão ou entidade responsável pela prestação do serviço.
- Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres: os formulários, guias e outros documentos utilizados para a prestação de serviços públicos digitais devem ser padronizados, para facilitar o preenchimento e a compreensão dos usuários.

Direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos:

- Recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas: os usuários têm direito a receber um protocolo para acompanhar o andamento de suas solicitações.
- Indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público: os usuários têm direito a indicar um canal preferencial de comunicação com o órgão ou entidade responsável pela prestação do serviço, para receber notificações, mensagens, avisos e outras comunicações relativas à prestação do serviço.

NÚMERO SUFICIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO

Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros.

Abertura de dados públicos:

- Publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção.
- Acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto.

- Descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados.
- Permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto.

Abertura de dados públicos:

- Completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível.
- Atualização periódica, mantido o histórico.
- Respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis.
- Intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes Poderes e esferas da Federação.
- Fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias.

Requisitos

- Os órgãos e entidades públicos devem divulgar na internet uma lista de dados que serão abertos.
- Os dados abertos devem ser disponibilizados em formato aberto, de forma legível por máquina.
- Os dados abertos devem ser completos e atualizados periodicamente.
- Os dados abertos devem respeitar a privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis.

Exemplos de dados abertos

- Orçamento anual de despesas e receitas públicas
- Execução das despesas e receitas públicas
- Repasses de recursos federais
- Convênios e operações de descentralização de recursos
- Licitações e contratações
- Notas fiscais eletrônicas
- Informações sobre servidores e empregados públicos
- Viagens a serviço
- Sanções administrativas

- Currículos de ocupantes de cargos de chefia
- Inventário de bases de dados
- Concessões de recursos financeiros ou renúncias de receitas

Interoperabilidade de dados entre órgãos públicos

A Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, estabelece regras para a interoperabilidade de dados entre órgãos públicos. A interoperabilidade é a capacidade de sistemas e organizações diferentes se comunicarem e trocarem dados de forma eficaz.

Interoperabilidade de dados entre órgãos públicos**Objetivos**

- Aperfeiçoar a gestão de políticas públicas;
- Aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos;
- Viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão;
- Facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo;
- Realizar o tratamento de informações das bases de dados a partir do número de inscrição do cidadão no CPF

Requisitos

- A interoperabilidade deve ser considerada na gestão das ferramentas digitais dos órgãos públicos;
- A interoperabilidade deve ser otimizada e deve reaproveitar recursos de infraestrutura de acesso a dados;
- A interoperabilidade deve proteger dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Mecanismo de interoperabilidade

- Será instituído um mecanismo de interoperabilidade para:
- Realizar os objetivos da interoperabilidade;
- Aplicar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Responsabilidades

- Os órgãos públicos são responsáveis pela publicidade dos registros de referência e dos mecanismos de interoperabilidade;
- As pessoas físicas e jurídicas podem verificar e monitorar seus dados nos registros de referência.

Domicílio Eletrônico

A Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, estabelece regras para o uso do domicílio eletrônico pelos órgãos públicos. O domicílio eletrônico é o endereço eletrônico que o cidadão indica para receber comunicações, notificações e intimações do governo.

Opção pelo domicílio eletrônico

- Os órgãos públicos podem realizar todas as comunicações, notificações e intimações por meio eletrônico, mediante opção do usuário.
- O usuário pode optar pelo domicílio eletrônico a qualquer momento e independentemente de fundamentação.

Requisitos das ferramentas

As ferramentas usadas para as comunicações, notificações e intimações por meio eletrônico devem:

- Dispor de meios que permitam comprovar a autoria das comunicações, notificações e intimações;
- Ter meios de comprovação de emissão e de recebimento, ainda que não de leitura, das comunicações, notificações e intimações;
- Poderem ser utilizadas mesmo que legislação especial preveja apenas as comunicações, notificações e intimações pessoais ou por via postal;
- Serem passíveis de auditoria;
- Conservar os dados de envio e de recebimento por, pelo menos, 5 (cinco) anos.

Governança

- Caberá à autoridade competente dos órgãos e entidades públicas implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança.

Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança devem incluir:

- Formas de acompanhamento de resultados;
- Soluções para a melhoria do desempenho das organizações;
- Instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

Gestão de riscos

- Os órgãos e entidades públicas deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e de controle interno.

A gestão de riscos deve ser integrada ao processo de planejamento estratégico e deve considerar:

- Causas, fontes, consequências e impactos dos riscos;
- Relação custo-benefício dos controles internos.

Controle

- Os controles internos devem ser proporcionais aos riscos.
- Os resultados da gestão de riscos devem ser utilizados para melhorar o desempenho e os processos de governança, de gestão de riscos e de controle.

Auditoria

- A auditoria interna governamental deve adicionar valor e melhorar as operações das organizações.
- A auditoria interna deve ser realizada de forma independente e deve adotar abordagem baseada em risco.
- A auditoria interna deve promover a prevenção, a detecção e a investigação de fraudes.